

0015575-46.2009.8.26.0224

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Andre Lisboa Costa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Vistos.

De rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em face da pena aplicada in concreto.

O réu foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão. Ante à pena aplicada, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Sala 13 - Centro

CEP: 07011-060 - Guarulhos - SP

Telefone: (11) 3443-3801 - E-mail: guarulhos2cr@tjsp.jus.br

0015575-46.2009.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0015575-46.2009.8.26.0224

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Andre Lisboa Costa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Vistos.

De rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em face da pena aplicada in concreto.

O réu foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão. Ante à pena aplicada, a prescrição da pretensão punitiva verifica-se em doze (art. 109, III, CP).

A sentença transitou em julgado para o MP em 27/07/2009 (fls.98).

Assim sendo, levando-se em conta o lapso de tempo já transcorrido desde o transito em julgado para o MP até esta data, sem que o réu tenha dado início à execução, a denotar ter o Estado decaído do direito de prosseguir na busca da punição da condenada, por ter se verificado a prescrição da pretensão executória, em

consonância com 110, §§ 1º e 2º, do Código Penal.

Conforme dispunha o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada.

Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Marcos Andre Lisboa Costa, qualificada nos autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com o art.110, § 1º, ambos do Código Penal. Expeça-se contramandado de prisão.

P.R.I.C e após, regularizados, arquivem-se os autos, anotando-se.

Guarulhos, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA